

Contrôle interne et audit interne : ce que la loi 2022-08 attend de votre entité, et ce que la Cour des comptes vérifie

Trente-trois points tirés du texte de la loi d'orientation sur le secteur parapublic, de la loi organique sur la Cour des comptes, du règlement général sur la comptabilité publique et des normes internationales, dans l'ordre où une direction financière ou un comité d'audit les rencontre. Chaque point cite son article. La dernière partie reprend ce que la Cour des comptes a effectivement relevé dans les entités qu'elle a contrôlées entre 2019 et 2024.

TEXTE DE BASE	Loi d'orientation n° 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique (Journal officiel n° 7516 du 21 avril 2022), 66 articles.
QUI EST CONCERNÉ	Les établissements publics (hors ordres professionnels et chambres consulaires), les agences et structures assimilées, les sociétés nationales et les sociétés à participation publique majoritaire (article 3).
DÉLAI	Un an après l'entrée en vigueur pour mettre statuts et règles de fonctionnement en conformité (article 65). Le Conseil des ministres du 22 janvier 2025 a demandé « l'application intégrale » de la loi ; les décrets 2025-669 et 2025-670 du 29 avril 2025 organisent le Comité de suivi et les organes délibérants.
QUI CONTRÔLE	Le Contrôleur financier et ses contrôleurs d'État (articles 51 à 54), le commissaire aux comptes (55 et 56), la Cour des comptes (loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012), l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale d'État.
CE QUI MANQUE LE PLUS	D'après le Contrôleur financier (janvier 2025) : un service d'audit interne, un référentiel de contrôle interne, un manuel de procédures et une cartographie des risques dans chaque entreprise publique. D'après le PEFA 2020 : un audit interne noté D+ au niveau national.

Les organes et leurs comités

Articles 19 à 30 de la loi 2022-08.

-
- ☐ 1 **L'organe délibérant a mis en place un comité d'audit et un comité de rémunération**, « chargés de l'éclairer, à titre consultatif » (article 24).
Le défaut de mise en place des comités spécialisés est cité à l'article 22 parmi les carences qui exposent l'organe délibérant, hors sociétés publiques, à l'avertissement, la suspension ou la dissolution.
-
- ☐ 2 **Le comité d'audit fonctionne selon le décret 2025-670 du 29 avril 2025**, qui fixe sa composition, ses missions et son rythme de réunion. Procurez-vous le texte et vérifiez-vous contre lui.
Le décret n'était pas librement accessible en ligne au moment d'écrire ces lignes ; il l'est auprès de la Direction du secteur parapublic.
-
- ☐ 3 **L'organe délibérant se réunit au moins quatre fois par an**, et le procès-verbal validé part aux tutelles technique et financière dans les quinze jours (article 28).
C'est le constat n° 1 du Contrôleur financier en janvier 2025 : « tenue irrégulière des réunions des organes délibérants ». Trois absences consécutives d'un administrateur mettent fin à son mandat (article 20).
-
- ☐ 4 **Le conseil compte douze membres au plus, dont un tiers d'indépendants au maximum**, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois (article 20).
-
- ☐ 5 **Chaque administrateur a déclaré ses intérêts**. La loi interdit « de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération effectuée par la structure » (article 30).
-
- ☐ 6 **L'organe délibérant délibère chaque année sur le rapport de gestion, le rapport social, le rapport de son président sur le Code de gouvernance et le rapport annuel de gouvernance du commissaire aux comptes** (articles 28 et 56).
-
- ☐ 7 **Les directives issues des corps de contrôle sont portées à l'organe délibérant** par le chef de l'organe exécutif (article 28), et leur mise en œuvre est suivie.
-

Le dispositif de contrôle interne

Article 57 de la loi 2022-08, section « Des contrôles internes dans les entités du secteur parapublic ».

-
- ☐ 1 **L'organe délibérant a adopté et mis en place un dispositif de contrôle interne** visant quatre objectifs : conformité des procédures aux lois et règlements, respect de la réglementation, exécution et optimisation des opérations, fiabilité des informations financières et comptables (article 57).
-
- ☐ 2 **L'entité dispose d'un manuel de procédures adopté par l'organe délibérant** (articles 21 et 57).
La Cour des comptes a relevé à l'OLAC un manuel payé 4 007 045 FCFA en 2013 et jamais validé par le conseil d'administration. Un manuel non adopté n'existe pas juridiquement.
-
- ☐ 3 **L'application du manuel fait l'objet d'un suivi permanent par un auditeur interne** et d'une évaluation permanente par l'organe délibérant (article 57).
-
- ☐ 4 **La cartographie des risques existe, est datée, et a été mise à jour dans l'année** (article 57).
À l'ASER, la Cour a trouvé une cartographie couvrant 2016-2018, jamais actualisée, sans stratégie ni plan d'actions de gestion des risques.
-
- ☐ 5 **L'entité a adopté un référentiel de contrôle interne** « en vue du management des risques identifiés » (article 57). Le référentiel COSO, en français dans la traduction de l'IFACI, est le plus utilisé ; ses cinq composantes et dix-sept principes tiennent sur une page.
-

-
- ☐ 6 **Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont séparées** dans les organismes publics (décret n° 2014-1472, article 25). La Cour l'a rappelé à la CRSE.
-
- ☐ 7 **Le contrôle interne budgétaire et comptable est évalué chaque année** par le contrôleur budgétaire et le comptable, « au regard notamment des résultats de l'audit interne » (décret n° 2020-978 portant RGCP, article 195).
-

Le contrôle de gestion

Article 58 de la loi 2022-08.

- ☐ 1 **Une cellule de contrôle de gestion existe**, distincte de l'audit interne (article 58).
La Cour a jugé le cumul des deux fonctions « incompatible » à l'ASER, où il a duré jusqu'en janvier 2022 malgré une recommandation de 2014, et l'a déconseillé à l'ANAMO, où les deux étaient fondues dans une cellule d'une seule personne.
-
- ☐ 2 **Le contrôleur de gestion tient un tableau d'indicateurs**, fait régulièrement le point sur l'exécution du budget, présente un rapport trimestriel sur la gestion et suit en permanence les effectifs et la masse salariale (article 58).
-
- ☐ 3 **Des états d'exécution budgétaire sont produits chaque trimestre** et présentés à l'organe délibérant pour validation (article 32).
-

L'audit interne

Article 59 de la loi 2022-08 ; Normes internationales d'audit interne 2024 de l'IIA, en vigueur depuis le 9 janvier 2025 ; indicateur PEFA PI-26.

- ☐ 1 **L'entité a conçu et mis en œuvre une politique d'audit interne** « pour apprécier la bonne maîtrise des risques et mener des actions aptes à améliorer le dispositif de contrôle interne » (article 59).
-
- ☐ 2 **Le poste d'auditeur interne est pourvu.**
À la CRSE, la Cour a trouvé le poste vacant depuis le 16 mars 2022 ; à l'ANAMO, un service d'une personne ; à la DAGE du ministère de la Santé, un bureau de deux agents et « très peu d'évaluations écrites ».
-
- ☐ 3 **Une charte d'audit interne a été validée par l'organe délibérant** (norme IIA 6.2).
À l'ASER, la charte 2018-2021 ne l'avait jamais été.
-
- ☐ 4 **L'auditeur interne rend compte à l'organe délibérant**, et pas seulement au directeur général (norme IIA 7.1 sur l'indépendance ; principe 8 sur la surveillance du conseil).
La Cour note à l'ASER « l'absence de relations fonctionnelles avec le Conseil d'Administration qui ne reçoit pas les rapports de l'auditeur interne ». Le Contrôleur financier demande, dans son constat n° 20, un texte garantissant cette indépendance.
-
- ☐ 5 **Un plan d'audit annuel fondé sur les risques existe et est exécuté** (norme IIA 9.4 ; dimension PEFA 26.3).
Sur la gestion 2021, l'ASER n'a effectué aucune mission.
-
- ☐ 6 **Les missions portent sur l'adéquation et l'efficacité des contrôles**, pas seulement sur la conformité financière (dimension PEFA 26.2). Le PEFA 2020 a noté que les audits internes au Sénégal « portent plus sur la conformité financière que sur les systèmes ».
-

- ☐ 7 **Chaque recommandation a un responsable, une échéance et un statut, et sa mise en œuvre est confirmée** (norme IIA 15.2 ; dimension PEFA 26.4 : réponse complète de la direction dans les douze mois).
- C'est la faiblesse la plus répétée dans les rapports de la Cour : « absence d'un mécanisme de suivi des recommandations » à l'ASER, « absence d'un dispositif de suivi de l'état de mise en œuvre des recommandations » à la DAGE, avec des remontées d'anomalies « à caractère informel ».
-

Ce que l'entité produit, et quand

Articles 32, 40, 41 et 52 de la loi 2022-08.

- ☐ 1 **Le chef de l'organe exécutif présente chaque année** le rapport de gestion, les états financiers commentés, le rapport social (effectifs, masse salariale, contentieux, formation, primes et avantages, les siens compris) et, avant le vote du budget suivant, le rapport d'évaluation du contrat de performance (article 32).
- ☐ 2 **Les états financiers de synthèse arrêtés et approuvés partent à la Cour des comptes et à la DGCPT dans les six mois suivant la clôture** (article 32). Le retard dans la présentation des budgets et des états financiers est le constat n° 2 du Contrôleur financier.
- ☐ 3 **Les dossiers de séance parviennent au contrôleur d'État quinze jours au moins avant la réunion de l'organe délibérant** : comptes, projets de manuels de procédures, budgets et rapports d'exécution, plans stratégiques, contrats de performance, projets de rapport de performance (article 52).
- ☐ 4 **L'entité a un plan stratégique de développement et un contrat de performance**, évalués périodiquement par l'organe délibérant (article 41). Le Conseil des ministres du 22 janvier 2025 a demandé leur « généralisation accélérée ».
- ☐ 5 **Les archives sont conservées** : le manquement « constitue une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du chef de l'organe exécutif » devant la Cour des comptes (article 40). Budgets, bilans, comptes, procès-verbaux, rapports d'audit et rapports des commissaires aux comptes restent à la disposition de la Cour pendant cinq ans (loi organique 2012-23, article 46).
-

Face aux contrôles externes

Articles 46 à 56 de la loi 2022-08 ; loi organique n° 2012-23 sur la Cour des comptes.

- ☐ 1 **Le suivi des directives présidentielles issues des rapports de contrôle est documenté** : le Contrôleur financier en rend compte au Président de la République dans les six mois (article 54).
- ☐ 2 **Le commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés**, et son rapport sur la gouvernance est examiné par l'organe délibérant (articles 55 et 56). Les corps de contrôle peuvent se faire communiquer ses dossiers de travail.
- ☐ 3 **L'entité sait répondre à un rapport provisoire de la Cour des comptes dans le mois**, « par mémoire écrit » (loi organique 2012-23, article 49), et connaît la liste des fautes de gestion de l'article 57 : dépenses engagées sans examen préalable, fausses certifications, fractionnement de marchés, entre autres. L'amende minimale est de 100 000 FCFA et peut atteindre le double du salaire brut annuel (article 59) ; refuser de communiquer un rapport d'audit coûte de 200 000 à 2 000 000 FCFA (article 63).
- ☐ 4 **Les cas de carence de l'article 53 sont connus du dirigeant** : conseils non convoqués, primes indues, budget ou comptes non présentés dans les délais, états financiers insuffisants, rapports d'exécution absents. Chacun peut valoir un rapport au Président de la République après mise en demeure de quinze jours.
-

Ce que la Cour des comptes trouve réellement

Rapports particuliers de la Chambre des entreprises publiques publiés en 2023 et 2024 (ASER, CRSE, ANAMO, OLAC, DAGE du ministère de la Santé), communication du Contrôleur financier de janvier 2025, PEFA Sénégal 2020.

- Audit interne et contrôle de gestion confiés à la même personne, ou fondus dans un même service (ASER, ANAMO).
- Charte d'audit jamais validée par le conseil d'administration ; rapports de l'auditeur interne que le conseil ne reçoit pas (ASER).
- Aucune mission d'audit sur un exercice entier (ASER, gestion 2021) ; poste d'auditeur vacant depuis plus d'un an (CRSE).
- Cartographie des risques figée sur une période ancienne, sans plan d'actions (ASER).
- Manuel de procédures payé et jamais adopté (OLAC) ; aucun service dédié à l'audit interne ni cellule de contrôle de gestion sur toute la période (OLAC).
- Aucun dispositif de suivi des recommandations ; anomalies remontées de façon informelle (DAGE Santé, ASER).
- Au niveau national, l'audit interne est noté D+ au PEFA 2020 (portée, nature, exécution et suivi tous notés C ou D), et le Contrôleur financier demande en 2025 que chaque entreprise publique ait « un service d'Audit interne, un référentiel de contrôle interne, un manuel de procédures et une cartographie des risques ».

Ce sont, presque point pour point, les obligations des articles 57 à 59. La liste ci-dessus est donc aussi le programme de la première année de mise en conformité.

Non couvert ici

- **Les décrets d'application 2025-669 et 2025-670** n'ont pas pu être lus en texte intégral ; les obligations précises du comité d'audit sont à vérifier sur le texte.
- **Le cadre de référence interministériel des contrôles internes budgétaire et comptable** prévu par l'article 195 du RGCP, s'il a été publié, complète cette liste pour les organismes publics.
- **Le rapport général annuel sur le secteur parapublic** prévu à l'article 46 de la loi n'était pas en ligne.

Écrit par Madogal Tall, CGFM, PMP, CISA, Ascend International Professional Service SUARL, Dakar, et Ascend Intelligences LLC. J'ai dirigé pendant quinze ans des programmes de contrôle interne et de gestion financière dans l'administration fédérale américaine, dont un programme de contrôle interne des systèmes financiers pour le U.S. Marine Corps. Cette checklist résume des textes en vigueur au Sénégal et des constats publics ; elle ne remplace ni les textes ni l'avis de vos conseils. Un classeur d'auto-évaluation gratuit l'accompagne, et un kit complet (cartographie des risques, référentiel, charte d'audit, plan d'audit, suivi des recommandations, calendrier) est disponible sur demande.

info@ascendintelligences.com · ascendintelligences.com/controle-interne-parapublic.html · Sources : Journal officiel du Sénégal, sentresor.org, courdescomptes.sn, presidency.sn, pefa.org, ifaci.com.